



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29/05/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-010182.989.24-4.

Representante: Assist Soluções em TI Ltda.

Advogada: Cristina Tremarin Santoni de Credo (OAB/SP n.º 291.765).

Representada: Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Responsável: Luciano Santos Tavares de Almeida – Prefeito.

Procuradores: Renato Alves de Oliveira (OAB/SP n.º 277.391); Guilherme Mônaco de Mello (OAB/SP n.º 201.025); Eduardo Stevanato Pereira de Souza (OAB/SP n.º 209.047); Ana Casarin (OAB/SP n.º 388.033); Marcel Varella Pires (OAB/SP n.º 171.323); e Marcos Vinícius dos Santos Gonçalves (OAB/SP n.º 481.637).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 182/2024 (Processo Administrativo n.º 32.225/2024), tendo por objeto a prestação de serviços para implantação de sistema integrado de gestão de Assistência Social e Organização da Sociedade Civil.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representação formulada pela empresa Assist Soluções em TI Ltda. contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 182/2024 (Processo Administrativo n.º 32.225/2024), da Prefeitura Municipal de Piracicaba, tendo por objeto a prestação de serviços para implantação de sistema integrado de gestão de Assistência Social e Organização da Sociedade Civil.

A impugnante censura os seguintes aspectos do procedimento:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



- a) indevida impossibilidade de protocolo de impugnação administrativa intempestiva, em violação ao princípio da autotutela, que demanda da Administração o dever de zelar pela manutenção da legalidade de seus atos;
- b) aglutinação indevida no objeto de licenciamento de software e serviço de hospedagem, sem permitir subcontratação¹ e participação de empresas consorciadas, em desatenção ao artigo 40, inciso V, alínea “b”, da Lei Federal n.º 14.133/2021² e orientações jurisprudenciais; e
- c) em relação à prova de conceito, (i) ausência de prazo para a realização da demonstração³, bem como (ii) falta de objetividade e clareza na forma e apresentação da lista de itens a serem avaliados⁴, em contrariedade a diretrizes de precedentes colacionados.

Em conclusão, pleiteia a concessão de medida liminar de suspensão do certame, com o intuito de que, ao final, seja determinada a adequação do edital ou anulação do procedimento.

Ante o vislumbre, em tese, de risco à higidez da licitação, em contrariedade às normas de regência da matéria e à orientação desta Corte, com

¹ ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO OU TERMO EQUIVALENTE
[...]
14.6. É vedada a subcontratação.

² Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
[...]
V - atendimento aos princípios:
[...]
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

³ 6. DA PROVA CONCEITO:

a) A Empresa vencedora da etapa de lances deverá realizar demonstração do Software em sessão pública, em data a ser comunicada, para a equipe técnica designada pelo Gestor da Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social em local disponibilizado pela Prefeitura, em ambiente adequado com acesso à internet devendo o licitante disponibilizar equipamentos necessários de sua propriedade, objetivando demonstrar as ferramentas dos módulos solicitados, e deverá atender todas as funcionalidades dos módulos indicados.
b) Eventuais dilações de tempo poderão ser concedidas a critério da equipe técnica designada. A empresa vencedora deverá apresentar as funcionalidades, conforme designação do pregoeiro.

⁴ ROL DE 40% DAS FUNCIONALIDADES CONTIDAS NO ANEXO A, QUE DEVERÃO SER DEMONSTRADOS EM TOTALIDADE PELO LICITANTE DETENTOR DA MELHOR PROPOSTA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



fundamento no § 2º do artigo 171 da Lei n.º 14.133/2021, assinalou-se prazo para oferta de justificativas e encaminhamento de cópia integral do instrumento.

No interesse da lisura da licitação e, considerando que este Tribunal poderá decidir pela alteração do ato convocatório, determinou-se a suspensão do procedimento questionado até apreciação final da matéria.

As medidas foram referendadas em Sessão Plenária de 24/04/2024.

Em resposta, a Administração, após apresentar exemplar do edital, informa que aguardará o julgamento por esta Corte para promover eventuais alterações na peça de chamamento.

A **ATJ, conjugados os aspectos técnicos e jurídicos**, opinou pela parcial procedência da Representação.

Na mesma trilha foram os pareceres exarados pelo **MPC** e pela **SDG**.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 29/05/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAME PRÉVIO DE EDITAL

Processo: TC-010182.989.24-4.

Representante: Assist Soluções em TI Ltda.

Advogada: Cristina Tremarin Santoni de Credo (OAB/SP n.º 291.765).

Representada: Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Responsável: Luciano Santos Tavares de Almeida – Prefeito.

Procuradores: Renato Alves de Oliveira (OAB/SP n.º 277.391); Guilherme Mônaco de Mello (OAB/SP n.º 201.025); Eduardo Stevanato Pereira de Souza (OAB/SP n.º 209.047); Ana Casarin (OAB/SP n.º 388.033); Marcel Varella Pires (OAB/SP n.º 171.323); e Marcos Vinícius dos Santos Gonçalves (OAB/SP n.º 481.637).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 182/2024 (Processo Administrativo n.º 32.225/2024), tendo por objeto a prestação de serviços para implantação de sistema integrado de gestão de Assistência Social e Organização da Sociedade Civil.

EMENTA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. VEDAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO E EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Inicialmente, registre-se que a Prefeitura Municipal de Piracicaba objetiva a prestação de serviços para implantação de sistema integrado de gestão de Assistência Social e Organização da Sociedade Civil, sendo a presente licitação regida pela Lei Federal nº 14.133/21.

No mérito, na linha das manifestações da Assessoria Técnica, Chefia de ATJ, Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral, verifica-se que a representação merece parcial guarida.

De plano, verifica-se que os serviços colocados em disputa abrangem o licenciamento de software e aqueles necessários à implantação, hospedagem e operacionalização do sistema integrado, sem possibilitar, todavia, a subcontratação e a participação de empresas reunidas em consórcios.

Na esteira da análise empreendida pelo órgão técnico deste Tribunal, considerando que “nem todo fornecedor de *software* dispõe de infraestrutura própria para a respectiva hospedagem, nos moldes pretendidos”, a manutenção do ato convocatório, da forma como delineada pela Municipalidade, pode resultar na restrição do universo de competidores, devendo, portanto, o instrumento ser aprimorado a fim de possibilitar, ao menos, a subcontratação dos serviços de hospedagem.

De outra banda, a participação de empresas reunidas em consórcio, passou a ser a regra, de acordo com o artigo 15⁵ da Nova Lei de Licitações, de modo que a opção da Administração em vedar tal possibilidade deve ser devidamente justificada no processo licitatório.

Ainda na linha do entendimento externado pelo Setor Especializado desta Corte, é parcialmente procedente a crítica direcionada à prova de conceito, pois, no que se refere ao prazo para sua realização, nota-se que o edital, de fato, é silente quanto ao lapso temporal a ser concedido ao licitante vencedor, o que deve

⁵ Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:
(...)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



ser sanado pela Municipalidade quando da confecção do novo texto editalício, mediante a estipulação de interregno razoável e suficiente para essa finalidade.

Já no que se refere aos critérios fixados para a realização de tal etapa, oportuna a transcrição do trecho do parecer da ATJ, sob os aspectos econômico-financeiros:

“Por outro lado, a despeito de o edital não ter sido muito claro a respeito do critério de julgamento da prova de conceito, foi possível identificar que o sistema almejado possui 139 “macro” funcionalidades 1 (ou “módulos”) descritas no Anexo A – Memorial Descritivo (item 4 e seus subitens), das quais foram selecionadas 54, para efeito de demonstração, o que representa quase 40% do total (38,84%), conforme destacado na tabela apresentada nas páginas 61/62 do edital, sendo que, no texto colocado acima dessa tabela, consta que o licitante deverá demonstrar a totalidade das funcionalidades (ou “módulos”) selecionadas. **Assim, consideramos que a regra estabelecida não afronta a jurisprudência deste E. Tribunal, pois a Representada elegeu um conjunto de funcionalidades a serem demonstradas, as quais representam cerca de 40% do total**, exceto se a interpretação que fizemos, das informações contidas no edital, não estiver correta (teria sido de grande valia se a Representada tivesse se dado ao trabalho de explicar, nos autos, a forma como pretende avaliar os produtos ofertados).

Entretanto, para maior clareza a respeito do procedimento que se pretende adotar, entendemos pertinente que a Representada faça correções na numeração dos itens da descrição do sistema (há dois itens 4.7 e os itens 7.4.45, 7.4.46 e 7.4.47 correspondem, respectivamente, aos itens 4.45, 4.46 e 4.47), indique, no “rol” das páginas 61/62, não só o nome da “macro” funcionalidade, mas o seu número, para facilitar a correspondência entre os itens da tabela e as descrições do Memorial Descritivo, já que tivemos alguma dificuldade em estabelecer a correlação entre estes, em alguns casos, bem como coloque as funcionalidades, na tabela, na ordem em que elas serão demonstradas”.

Nesse contexto, ainda que a crítica formulada seja improcedente, há necessidade de que a Administração confira maior clareza acerca dos procedimentos de apresentação e julgamento da etapa da prova de conceito, nos termos do parecer exarado pela Assessoria Técnica.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Por fim, não merece guarida o questionamento atinente à impossibilidade de apresentação de protocolo de impugnação administrativa de forma intempestiva, na medida em que, consoante bem ponderado na manifestação ministerial, a limitação está de acordo com o artigo 164 da Nova Lei de Licitações e responde a reclamos de segurança jurídica.

Além disso, não se vislumbra ofensa ao poder de autotutela da Municipalidade, que pode ser realizado, posteriormente, nos termos da Súmula nº 473 do STF, que dispõe que a Administração pode “anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Ante o exposto, nos estritos limites dos aspectos tratados, meu voto considera **parcialmente procedente** a representação, determinando à **Prefeitura Municipal de Piracicaba** que reformule o edital do **Pregão Eletrônico n.º 182/2024**, a fim de:

- a) permitir a subcontratação dos serviços de hospedagem, dispondo, ainda, sobre a possibilidade ou não de participação de empresas em consórcio, sendo que, em caso de vedação, as justificativas deverão constar do processo administrativo licitatório; e
- b) em relação à prova de conceito, estipular prazo razoável para sua realização e conferir maior clareza acerca dos procedimentos de apresentação e julgamento correlatos.

Após proceder às correções determinadas, os responsáveis pelo certame deverão providenciar a republicação do instrumento, com reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.